ORDENANZA Nº 2426

CORRIENTES, 06 MAYO 1993

VISTO:

El Expediente Nº 423-A-91/3 (225-D-91) iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, sobre balizamiento aereo de la Ciudad de Corrientes; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario y conveniente adoptar los recaudos nececarios para velar por la seguridad de la aeronavegación y de los habitantes de la ciudad de Corrientes, teniendo presente el constante crecimiento pablacional y consiguiente avance de construcciones edilicias en altura, y demás elementos que constituyen y/o puedan constituir obctáculos u otro medio potencial de colisión a la aeronavegación.

Que como se desprende del informe de la Dirección de Obras Particulares es necesario incorporar al Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes la presente Ordenanza como parte integrante y constitutiva del mismo, rigiendo, para todo el Departamento Capital, conforme las especificaciones del anexo que se adjunta.

Que, a los fines preestablecidos, se deben compatibilizar las exigencias normativas con las caracteristicas del tejido urbano de esta Capital y su creciente impulso en lo conctructivo, en particular debido a la ubicación del Aeropuerto Internacional “Dr. Fernando Piragine Niveyro" y su cercania al área urbana.

Que existen disposiciones y reglamentos específicos tales como el Código Aeronáutico (Ley Nac. Nº 17.285), “Manual de Aeródromos y Servicios" de la O.A.C.I. Organiración Internacional de Aviación Civil entre otras, que fueron adoptadas por la Fuerza Aérea Argentina y que son cumplimentadas por el Comando de Regiones Aéreas-Región Aérea Noreste y la Dirección Provincial de Aeronáutíca.

Que, se han adaptado a los requerimientos normativos las bases rectoras para la gestión de edificaciones y de otros elementos en altura, del carácter que éstos sean, precarios, transitorios y/o fijos, previendo su incorporación al Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes Orde nanza Nº 1623/85 en la sección 4.8.18. “Reglamentos técnicos Especiales”, y con la configuración ordínal 4.8.18.9. "Iluminación y balizamiento de edificios y obstáculos aéreos en altura y restricciones a la construcción".

Que, conforme lo estipula la ley Nº 2498 Orgánica de las Municipalidades, es atribución de este Honorable Cuerpo, legislar sobre la materia.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ART. 1º- Aprobar en todos sus términos la Ordenanza que reglamenta la iluminación y el Balizamiento de Edificios, Construcciones en altura y Obstáculos Aéreos, y Restricciones a la Construcción para todo el Departamento Capital, el cual se especifica en los anexos I y II que se adjuntan y que forman parte de la presente.

ART. 2º- Incorporar como parte integrante y constitutiva al Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes, Ordenanza Nº 1623/85- Sección 4.8.18. “REGLAMENTOS TECNICOS ESPECIALES", en el Artículo 4.8.18.9.

ART. 3º- La presente Ordenanza sera refrendada por el Señor Secretario del Honorable Concejo Deliberante.

ART. 4º- Remitase la presente Ordenanza al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación

ART. 5º- Registrese. Comuníquese, Publiquese y Archivese.

DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

Dr. CARLOS ALONSO
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de la Ciudad de Ctes.

Esc. JUAN ANTONIO MACIEL
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de la Ciudad de Ctes.

ANEXO I

I - DISPOSICIONES
ILUMINACION Y BALIZAMIENTO AEREO DE LA CIUDAD DE CORRIENTES

ART. 1º- Incorporase al Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes como parte integrante y constitutiva de dicho Cuerpo Legal, la reglamentación sobre Iluminación y Balizamiento de Edificios, Construcciones en altura, Obstáculos Aéreos, y Restricciones a la Construcción, para todo el Departamento Capital, el cual se especifica en el presente anexo.

ART. 2º- DEFINICIONES:
Se denomina OBSTACULO: Todo objeto fjjo, tanto de carácter temporal como permanente, o móvil, o parte del mismo, que este situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en tierra o que sobresalga de una superficie destinada a proteger las aeronaves en vuelo. Los obstáculos pueden ser "sencillos" o “complejos".
Se entiende por obstáculo o caso sencillo la presencia de un solo objeto, en forma aislada.
Se tendrá por caso complejo la presencia de un objeto extenso o de objetos estrechamente agrupados entre si. La presencia de un grupo de árboles o de edificios se considerarán como objetos extensos.
ALTURA: es la distancia vertical entre un punto u objeto considerado como punto y una referencia especificada.
COTA: es la distancia vertical entre la superficie del terreno y el nivel medio del mar real.

ART. 31- RESTRICCIONES:
No se permitirá la construcción de edificios, torres o estructuras que superen:

a) Los 45 (cuarenta y cinco) metros de altura sobre la cota de 62 (sesenta y dos) metros y que se encuentren dentro de una superficie determinada por dos circulos con radio de 4.000 (cuatro mil) metros, con centros en ambas cabeceras de la pista del Aeropuerto de Corrientes y unidos en sus tangentes, denominado Superficie Horizontal interna.(SHI).

b) El borde exterior de la S.H.I., una pendiente ascendente del 5 % hasta llegar a la altura de 145 (ciento cuarenta y cinco) metros sabre la cota de 62 (sesenta y dos) metros equidistantes 2.000 (dos mil) metros del limite exterior determinado en a), la que se denomina Superficie Cónica (S.C.)

c) Desde el borde exterior de la S.C. 145 (ciento cuarenta y cinco) metros de altura sobre la cota de 62 (sesenta y dos) metros hasta 9.000 (nueve mil) metros equidistantes a la superficie cónica S.C. la que se denomina Superficie Horizontal Externa (S.H.E.).

d) Las pendientes de la superficie de aproximación (maniobra para aterrizaje de la aeronave) y la superficie de ascenso en el despegue, ambas con pendientes ascendentes

del 2% hasta llegar a los 15.000 (quince mil) metros partiendo desde las cabeceras de pistas y sus proyecciones.
Es decir que, fuera de las áreas definidas precedentemente y dentro de un circulo de radio 15 (quince) kilómetros y con centro en el punto medio de la pista del Aeropuerto Corrientes, los obstáculos no superarán los 145 (ciento cuarenta y cinco) metros sobre la cota de 62 (sesenta y dos) metros. Dentro de esta última superficie, queda comprendida toda la Ciudad de Corrientes.

ART. 4º- Deberá contar con la autorización de la Autoridad Aeronáutica, toda construccíón de edificios, torres o estrucutras que superen:

a) 30 (treinta) metros sobre la cota de 62 (sesenta y dos) metros y que se encuentren debajo de la S.H.I. y la S.C.

b) 60 (sesenta) metros sobre la cota de 62 (sesenta y dos) metros y se encuentren debajo de la S.H.E.

c) Las proyecciones de la superficie de aproximación y de ascenso en el despegue.

ART. 5º- BALIZAMIENTO E ILUMINACION:

a) Toda construcción y/o obstáculo, que habiendo sido previamente autorizado, sobrepase las alturas antes mencionadas según lo indicado en los apartados a) y b) de las RESTRICCIONES deben contar con los balizamientos que más adelante se especifican.

b) Todo objeto fijo, temporario o móvil comprendido dentro de un área de radio 15(quince) kilómetros de centro en la parte central de la pista del Aeropuerto Corrientes y que alcance una altura de 30 (treinta) metros en el lugar, deberá balizarse indefectiblemente en su parte más alta. Dentro de esa área queda comprendida toda la Ciudad de Corrientes.

c) El balizamiento se realizará según lo establecen las especificaciones señaladas en el anexo 14 de la O.A.C.I. para el caso de edificios complejos requiriendo la correspondiente información ante las autoridades aeronáuticas locales.

Para el balzamiento de casos sencillos se dispandrá de artefactos compuestos, constituidos por doble mancuerna (luminaria) una para uso contínuo y otra de respuesto en horas nocturnas, de encendido automático mediante celula fotoelectrica y con interruptor manual de repuesto. Las lámparas serán del tipo incandescente con una potencia mínima de 150 watts cada una. La carcaza de vidrio templado exterior será de tipo pirex de color rojo, estará pertectamente aislado con descarga a terra y estanco al agua. Estará alimentado el artefacto con 220 volts y la instalación sera embutida, perfectamente aislada y conectada al tablero del edificio.

De ser factible, se realizaran las instalaciones de balizamiento con una tensión de 110 volts. debiendose adoptar las previsiones del caso.

ART. 6º- TRAMITACIONES Y PLANOS:

Se deberá señalar en el plano de instalaciones eléctricas el balizamiento aéreo en aquellos casos señalados en el apartado de Balizamiento e iluminación:

a) Para construcciones existentes y otros objetos que en altura constituyan un obstáculo y que deban ser balizados, se deberán presentar planos de instalaciones eléctrcas del balizamiento ante la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad, a efectos de someterlo a la aprobación pertinente. En todos los cacos deberán cumplir lo especificado en el apartado c) del Art.5º, Balizamiento e Iluminación.

b) Los planos de electricidad que señalen los balizamientos deberán seguir similar trámite administrativo establecido para los planos de obras de construcción de edificios y/o instalaciones eléctricas, ante la Dirección de Obras Particulares.

ART. 7º- PLAZOS Y PENALIDADES:

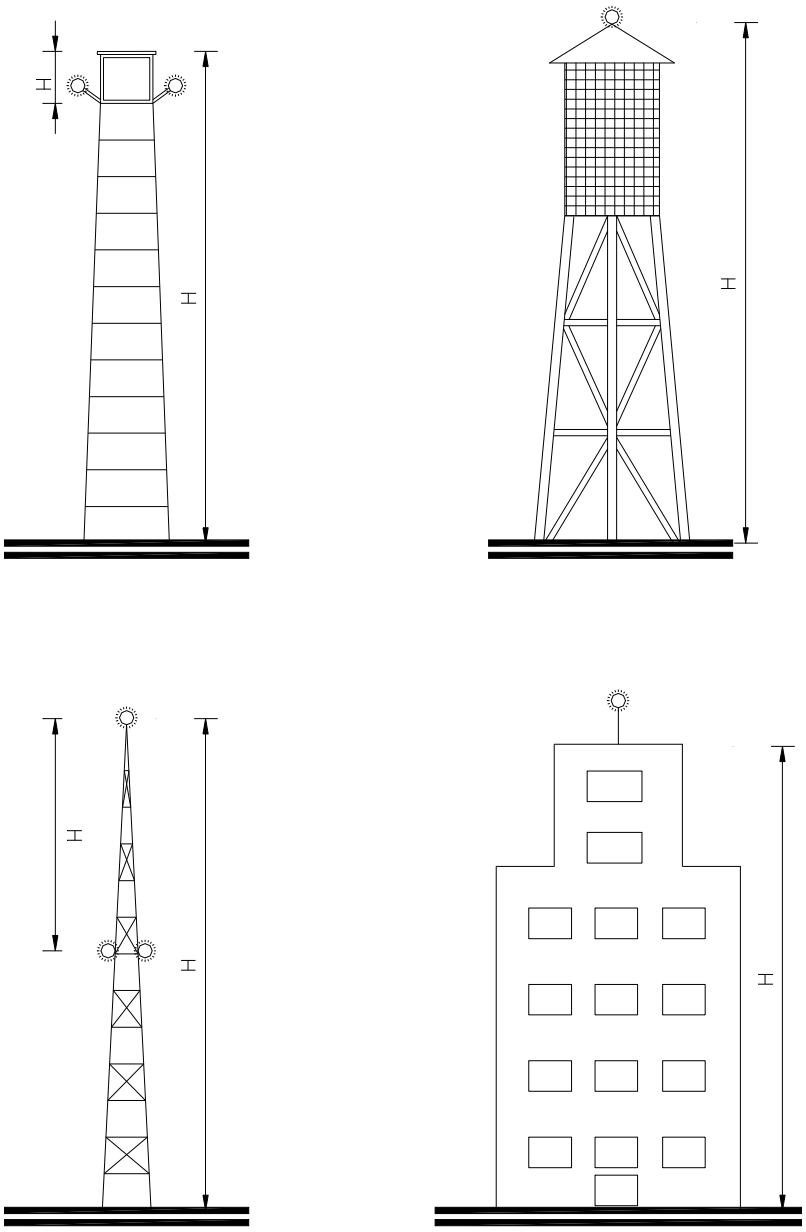
a) En aquellos casos que la Dirección de Obras Particulares determine, las construcciones existentes y objetos de altura que constituyan un obstaculo aéreo y deban ser balizados conforme las previsiones de la presente Ordenanza; se otorgará a sus propietarios y/o responsables, un plazo de 60 (sesenta) dias corridos a los fines de la presentación de la documentación correspondiente a la instalación electrica de balizamiento exi-

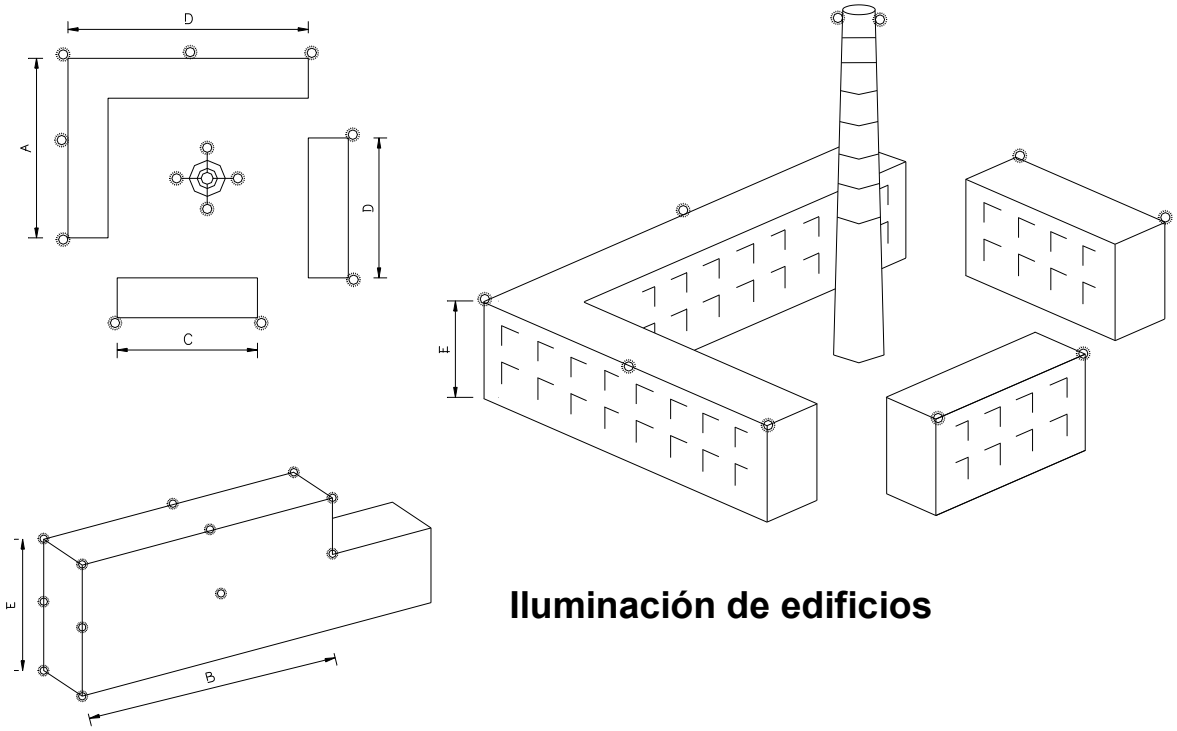
gido. Luego de aprobada la misma y dentro de los 30 (treinta) días corridos subsiguientes, se deberá instalar y mantener en perfecto funcionamiento la misma; a los fines de su verificación por parte de la Oficina de Inspección de la Dirección de Obras Particulares.
b) En el caso de que se comprobare algún tipo de negligencia o que no se hubiere cumplido con lo señalado en los planos de electricidad aprobados, no se diera cumplimiento a lo prescripto en la presente Ordenanza, será aplicada una multa equivalente al importe de 2.000 (dos mil) litros de nafta común, a sus propietarios y sanción al profesional recponsable de la construcción y/o Director de obras, si asi correspondiere.
Para el supuesto caso de sanción a los profesionales, se adoptará el criterio establecido en el punto 1.6.4. de la Ordenanza Nº 1623/85- Código de Edificación vigente.
c) Para el caso de construcciones provisorias o en etapa de construcción que superen los 30 (treinta) metros, se dispondra de un balizamiento de similares caracteristicas al señalado anteriormente, debiendose adoptar las previsiones del caso en las circunstancias que tales instalaciones y/o construcciones queden fijas o definitivas valiendo las mismas consideraciones y penalidades citadas en el inciso anterior.
d) En construcciones nuevas, el balizamienfo aereo se exigirá en todos los casos cuando sobrepasen las alturas especificadas en los incisos a) y b) del Art.6º; debiendose consignar en los planos de electricidad. Valdrán en estos casos las penalidades y sanciones estipuladas en los incisos anteriores del presente articulo.

ART. 8º- ORGANO DE APLICACION:
Se determina como Organo de Aplicación de la presente Ordenanza a la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.
Todos los casos de edificios construidos y/o las construcciones de estructuras provisonas, torres u otros elementos que constituyan un obstáculo a la aeronavegación, serán inspeccionados por personal tecnico especializado de la Dirección de Obras Particulares a fin de hacer cumplir con lo establecido en la presente Ordenanza, tomando debida nota de su real situación y en consecuencia informando a la superioridad las respectivas novedades.

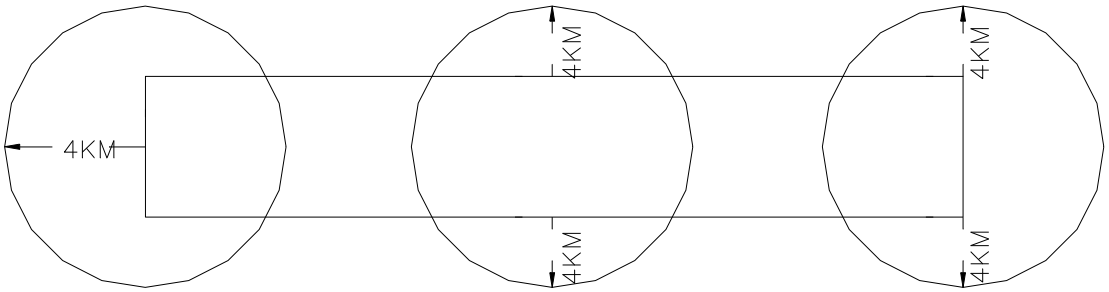
ANEXO II

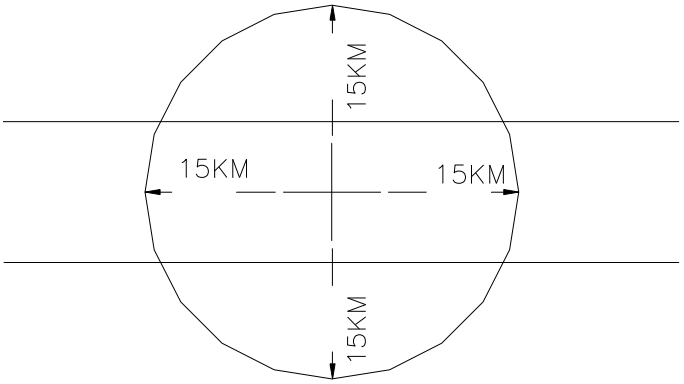
EJEMPLOS DE SEÑALAMIENTO E ILUMINACIÓN DE OBSTÁULOS EN EL CASO DE ESTRUCTURAS ELEVADAS.

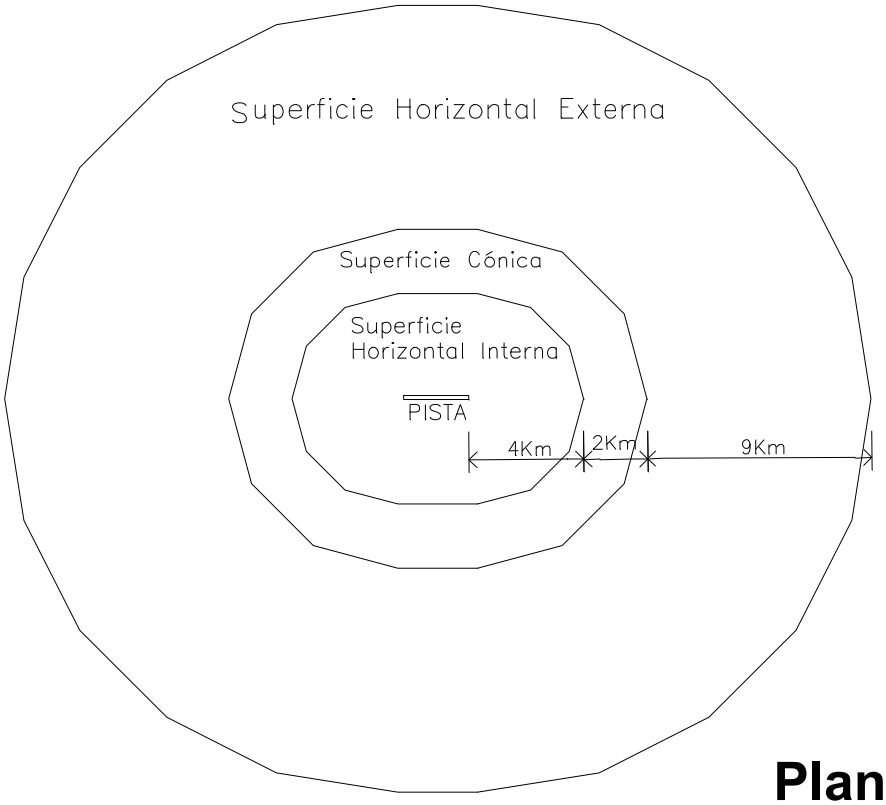




Iluminación de edificios



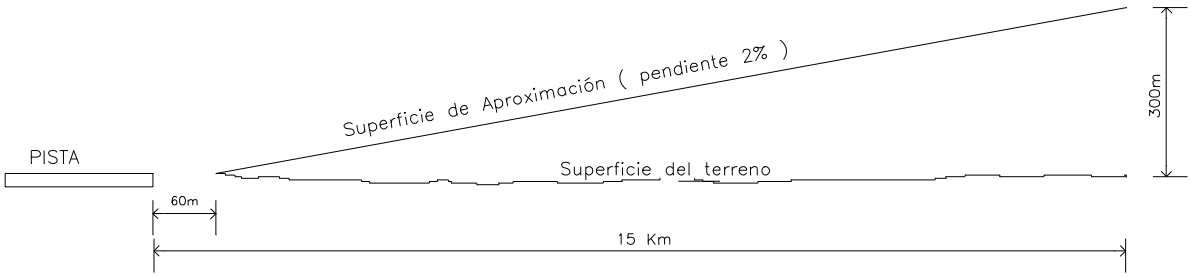




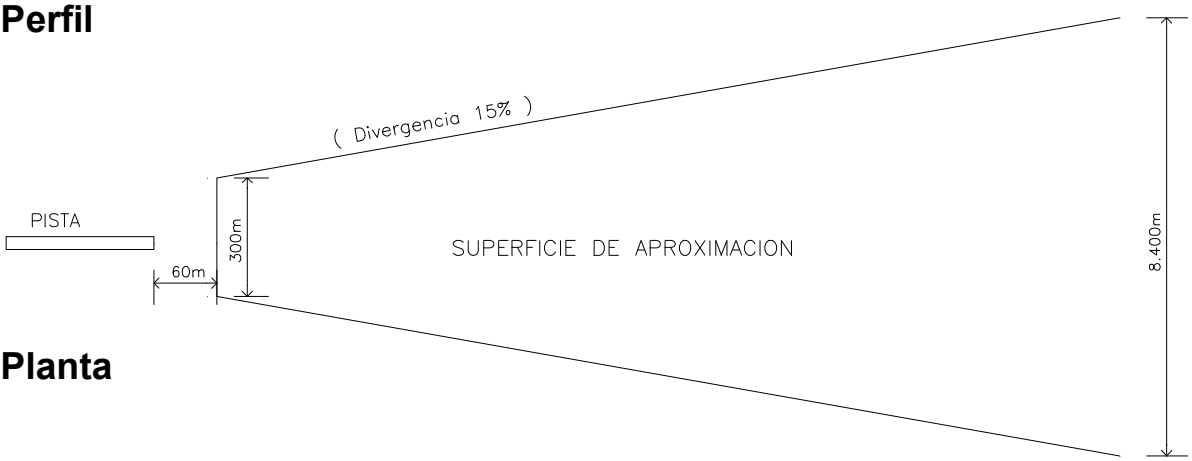
Planta

(escala: 1:20.000)

Superficie de Aproximación (para el aterrizaje)

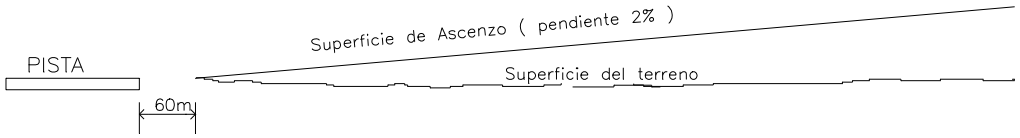


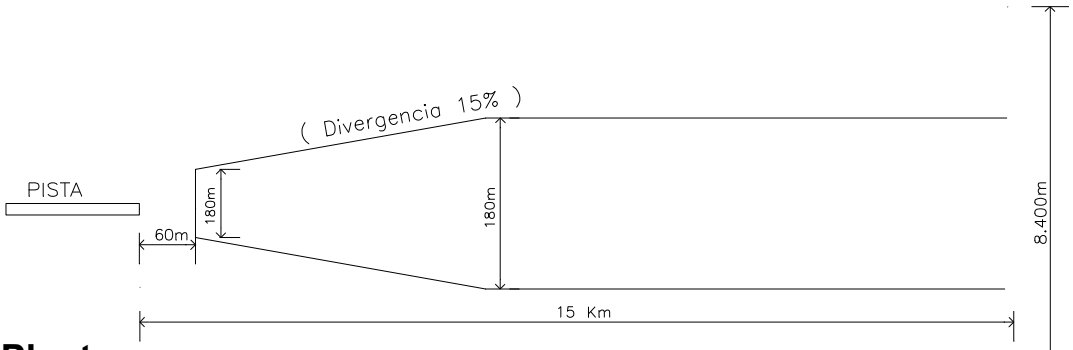
Perfil



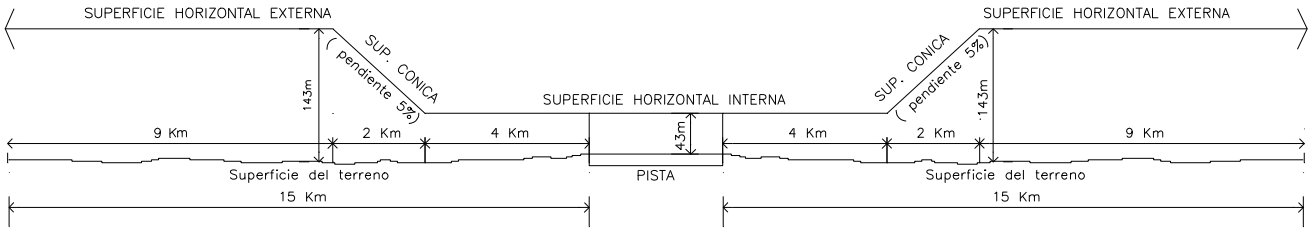
Planta

Superficie de Ascenzo para el Despegue





Planta



Perfil